

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) 요 구

제 목 다목적 건물 내부 인테리어 설계 용역 계약 부적정
관 계 부 서 ○○발전본부 ■■■■실 ●●부
조 치 부 서 ○○발전본부 ■■■■실 ●●부
구 분 계약관리
내 용

1. 업무 개요

○○발전본부 ■■■■실 ●●부는 본부 조직의 활력 증진과 업무 생산성 향상을 도모하고자 직원들에게 보다 쾌적하고 효율적인 근무 환경을 제공하기 위해 ‘다목적 건물 신축 공사’를 추진하였다.

해당 공사는 사무실 확장을 통해 업무 공간 부족 문제를 해소하고, 대규모 회의와 행사를 원활히 진행할 수 있도록 컨벤션홀을 신설하며, 내·외부 식수 인원 증가에 대응할 수 있는 넉넉한 식당 공간을 확보하는 것을 주요 목표로 삼았다.

이를 통해 ○○발전본부의 기능적 요구를 충족시키는 동시에 직원들의 만족도를 높이고, 조직의 전반적인 운영의 효율성을 강화하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 시행규칙에 따라 계약업무를 처리하는 공사 및 용역에 대해 세부적인 업무 기준·절차를

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」과 「용역계약일반조건」를 별도로 구분하여 규정하고 있으며, 각각의 특성과 목적에 맞는 법적인 계약 업무절차 등을 포함하고 있다.

그리고 관련 계약예규에 따라 공사 및 용역계약 이행에 필요한 자격요건이 다르게 요구되며, 공사계약에서 건설공사일 경우 「건설산업기본법」 제25조에 따른 종합·전문건설업이 요구되며, 용역계약에서 설계용역일 경우 「엔지니어링 산업진흥법」 제21조에 따라 엔지니어링사업자로 신고되어 있어야 한다.

한편 사내 규정 「계약규정」 제22조 제1항 제1호에 따르면 추정가격이 1,000만 원 이상인 공사·용역 및 물품의 경우에는 계약담당부서로 계약요청을 하도록 규정하고 있다.

따라서 추정가격 1,000만 원 이상인 공사계약과 용역계약은 별도로 구분하여 계약담당부서를 통해 계약 절차가 이행되어야 하며, 공사와 용역계약을 혼합하여 계약을 진행할 경우 공사와 용역을 수행하기 위한 각각의 법적인 자격조건을 입찰공고에 명시하여야 하고, 입찰참가자는 공사·용역 수행 자격요건을 모두 만족하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○발전본부 ■■■■실 ●●부는 ‘다목적 건물 신축 공사’를 추진하면서 사용자 만족도 제고를 위해 내부 인테리어 공정을 추가하였으며, 이에 추가로 수반되는 인테리어 설계용역이 약 4,000만 원 상당의 용역임에도 계약담당부서를 통해 별도의 계약을 체결하지 않고, ‘다목적 건물 신축공사’에 포함하여 설계용역에 대한 법적 자격요건을 갖추지 못한 공사 계약상대자에게 인테리어 설계용역 업무를 맡겼다.

이에 따라 ‘다목적 건물 신축공사’ 계약상대자는 설계용역에 대한 법적 자격 요건을 갖춘 업체와 별도의 계약을 체결하여 인테리어 설계 공정이 진행되었으나, 이로 인해 공공계약 절차를 준수하지 않고 별도의 계약을 체결하여야 할 용역계약을 기존 공사계약에 반영하여 처리하는 것은 특정 업체에 계약제공 특혜의 문제로 작용할 우려가 있다.

따라서 공사담당부서는 향후 공사 및 용역계약에 있어 관련 법령에 따라 계약 특성에 맞게 별도로 계약업무를 진행하는 것이 타당하고, 계약상대자의 법적 자격요건을 고려하여 업무를 추진하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○발전본부 ■■■■실 ●●부 담당자는 인테리어 설계용역을 별도로 발주할 경우 ‘다목적 건물 신축공사’ 준공 일정이 연장되어 식당 운영 등의 차질이 발생할 우려가 있고, 이에 따라 외부 업체의 식수 인원에 대한 수용이 어려워져 내·외부 민원의 발생 소지가 있으며, 시공사와의 공사 관련 분쟁이 발생할 가능성이 높다고 답변하였다.

하지만 공사 준공 일정의 문제로 야기되는 사항이 계약 관련 법령을 준수하지 않은 부분에 대한 합리적인 요소로 판단될 소지는 없으며, 위의 제반사항을 고려하여 사전에 용역 계약업무를 진행하여 관련 법령을 준수하는 것이 타당하므로 담당자의 의견을 수용할 수 없다.

조치할 사항

○○발전본장은 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 해당 부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (기관주의)